

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2670/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วอลเทอร์ หรือ วอลเตอร์ อัลริช
หรือ อุลริค กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 4 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 18, มาตรา 20, มาตรา 227

เหตุเกิดขึ้นในเรือไทย เป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรพนักงานสอบสวน กองปราบปราม กรมตำรวจ มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาได้ทั่วราชอาณาจักรจึงมีอำนาจสอบสวน ส.เบิกความเป็นพยานจำเลย หาใช่เป็นกรณีที่โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานอันเป็นการฝ่าฝืน ป.วิ.อ. มาตรา 232 ไม่ คำเบิกความของส.นำมารับฟังเพื่อประกอบดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งแปดได้ร่วมกันมีกัญชาแห้ง อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้ร่วมกันส่งกัญชาแห้งดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อจำหน่าย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 7, 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยทั้งแปดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 7, 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, (ที่ถูกคือมาตรา 90) 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 การที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 มีกัญชาของกลางไว้และส่งกัญชาของกลางไปนอกราชอาณาจักรเป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งมีโทษเท่ากัน ให้ลงโทษในฐานส่งกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายบทเดียว จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 คนละ 15 ปี

จำเลยทั้งแปดอุทธรณ์ ต่อมาจำเลยที่ 1 ขอลถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต และให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ฎีกาต่อไปว่า ร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์ ชันธิวิจารณ์ พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนคดีไปก่อนจะได้รับอนุญาต

จากผู้บังคับบัญชา การสอบสวนจึงไม่ชอบเห็นว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นใน เรือประมง
ป.โชคชนะสินธ์ ซึ่งเป็นเรือไทย ดังนั้น จึงถือว่า เป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักร
อำเภอจรัญร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์พนักงานสอบสวนสังกัดกองปราบปรามกรม
ตำรวจ จึงมีอำนาจสอบสวนคดีนี้ ดังนี้ร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์เบิกความว่าพนักงาน
สอบสวนกองปราบปราม กรมตำรวจ มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร
ซึ่งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 มิได้นำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่น ฉะนั้นที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ฎีกา
เป็นข้อโต้แย้งดังกล่าว แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้เช่นนั้นจริง ก็ไม่ทำให้การสอบสวน
ที่ร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์ได้ดำเนินการมาแต่แรกเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบ...

ส่วนที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลอุทธรณ์ยกเบิกความของนาย
สำเนาหรือนเรศพยานจำเลย มารับฟังลงโทษจำเลยเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232 นั้นเห็นว่า นายสำเนาหรือนเรศเบิกความในคดีนี้
เป็นพยานจำเลย หาใช่เป็นกรณีที่โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานไม่ คำเบิกความของนาย
สำเนาหรือนเรศมีข้อความที่ควรรับฟังหรือไม่อย่างไร ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจรับฟัง
เพื่อประกอบดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีได้ที่ศาลอุทธรณ์รับฟังคำเบิกความดังกล่าวจึง
ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ